



Nº 1184

RESOLUCION NUMERO DE 2001
(10 DIC 2001)

Por medio de la cual se adjudica un predio adquirido por el Incora

LA GERENTE DE LA REGIONAL CAQUETA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante resolución No.2720 del 24 de octubre de 1997 emanada de la Gerencia General del Instituto y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 160 de 1994, la adjudicación de las tierras adquiridas por el Instituto se efectuará mediante resolución administrativa que una vez inscrita en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente constituirá título suficiente de dominio y prueba de propiedad.

Que en cumplimiento del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los campesinos marchistas del Departamento del Caquetá, suscrito en Florencia mediante Acta de septiembre 12 de 1996 y del Numeral 2º. Del Artículo 31 Ley 160 de 1994 el INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA adquirió el predio denominado BRASILIA, ubicado en las veredas PUERTO COLOMBIA del municipio de MORELIA y LA CURBINATA del municipio de VALPARAISO, departamento del CAQUETA con área total de 1.270,3491 hectáreas de las cuales 1.223,0921 hectáreas se adquirieron por compra y 47,2570 hectáreas fueron adquiridas por Cesión Gratuita mediante escritura pública número 247 de marzo 4 de 1999 de la Notaría 2º de Florencia, englobadas estas dos porciones posteriormente por escritura pública número 445 de mayo 11 de 2000, inscrita el 16 de los mismos en la matrícula inmobiliaria número 420-73173 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia y reloteado luego según Resolución número 0987 del 27 de noviembre del 2001 registrada el 4 de diciembre del mismo año.

Que el Ministerio de Agricultura mediante Decreto #1031 del 20 de junio de 1995 reglamentó parcialmente la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con el otorgamiento del Subsidio para la compra de tierras rurales, el crédito complementario y la asesoría para la gestión rural. En el Decreto en mención se define el subsidio directo para la compra de tierras rurales como el aporte que efectúa el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, el cual se otorgará por una sola vez a los hombres y mujeres campesinas mayores de 16 años, de escasos recursos y los que tengan la condición de Jefes de Hogar, que no sean propietarios de tierras, se hallen en condiciones de pobreza, marginalidad y deriven de la actividad agropecuaria la mayor parte de sus ingresos en calidad de asalariados rurales; así como también los grupos de población objeto de los programas especiales que comprendan a los guerrilleros desmovilizados que conformen los listados de reinsertados que posea el Ministerio de Gobierno y estén vinculados a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno Nacional, los desplazados del campo involuntariamente por causa de la violencia, las personas de la tercera edad que deseen trabajar en explotaciones agropecuarias y carecieren de tierra propia, los campesinos repatriados y los profesionales y expertos de las ciencias agropecuarias que demuestren que sus ingresos provienen principalmente del ejercicio de su profesión, con arreglo a los criterios de elegibilidad y requisitos que se establezcan mediante reglamento.

Que para acceder al otorgamiento del Subsidio para adquisición de tierras al que antes se hizo mención, se inscribieron MARIO MONTERO y SOLBEY ROA VANEGAS quienes

Nº 1184

obtuvieron una calificación que les permitió resultar elegidos para constituirse en adjudicatarios sobre el predio mencionado por haber llenado los requisitos exigidos, después de haberse impartido el trámite legal correspondiente, por lo tanto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Adjudicar definitivamente a MARIO MONTERO y SOLBEY ROA VANEGAS identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.637.650 y 40.772.200, la PARCELA No.21 ubicada en la vereda PUERTO COLOMBIA, municipio de MORELIA con un área de CUARENTA Y SEIS HECTAREAS, MIL CUARENTA Y CINCO METROS (46,1045) CUADRADOS alinderado así: PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como tal el detalle 149 donde concurren las colindancias de PARCELA No.23, RIO PESCADO y PETICIONARIO. COLINDA ASÍ: OESTE con Parcela No.23 en 180 metros, del detalle 149 al detalle 168 A. OESTE con Parcela No.22 en 1.158 metros, del detalle 168 A al detalle 105. NORESTE Y SURESTE con PEDRO FAJARDO en 1.734 metros, del detalle 105 al detalle 76. SUR con RIO PESCADO en 450 metros, del detalle 76 al detalle 149 y encierra. A esta parcela le correspondió la matrícula inmobiliaria número 420-75691 en el RELOTEO efectuado por Resolución No.0987 de noviembre del 2001.

La representación gráfica de la Parcela figura en el plano marcado con el número de Archivo 617.477 y Cartera No. 6776 del Incora, que se declara incorporado a esta Resolución.

PARAGRAFO.- Hace parte de esta adjudicación un derecho en común y proindiviso equivalente a una ¹⁷veintitresava parte radicada sobre la ZONA COMUNITARIA con área de CIENTO SETENTA Y UNA HECTAREAS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE METROS (171,3220) CUADRADOS, ubicada en la vereda CURBINATA jurisdicción del municipio de VALPARAISO, alinderada así: PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como tal el delta 333B, donde concurren las colindancias de PARCELA No.9, PARCELA No.8 y la PROPIEDAD COMUNITARIA. COLINDA ASÍ: NORTE con Parcela No.8 en 136 metros, del delta 333 B al delta 333 A. Con Parcela No.9 en 620 metros, del delta 333 A al detalle 352. Con Parcela No.13 en 345 metros, del detalle 352 al detalle 353 A. Con Parcela No.20 en 2.088 metros, del detalle 353 A al detalle 69. Con ROBERTO N. en 70 metros, del detalle 69 al detalle 69 A. NORESTE y SURESTE con Parcela No.19 en 723 metros, del detalle 69 A al detalle 48 A. SUR con PARCELA No.18 en 846 metros, del detalle 48 A al detalle 254 A. Con Parcela No.17 en 680 metros, del detalle 254 A al detalle 251 A. Con Parcela No.16 en 305 metros, del detalle 251 A al detalle 248 A. Con Parcela No.15 en 506 metros, del detalle 248 A al detalle 248. Con Parcela No.16 en 230 metros, del detalle 248 al detalle 21. Con BRAULIO ROSERO en 170 metros, del detalle 21 al detalle 19. Con Parcela No.15 en 875 metros, del detalle 19 al detalle 16. Con BRAULIO ROSERO en 40 metros, del detalle 16 al detalle 15. Con Parcela No.11 en 520 metros, del detalle 15 al detalle 14. Con OYDEN FAJARDO en 125 metros, del detalle 14 al detalle 13. Con Parcela No.11 en 1.885 metros del detalle 13 al detalle 228. Con Parcela No.19 en 276 metros, del detalle 228 al detalle 228 A. Con Parcela No.15 en 115 metros, del detalle 228 A al delta 270 A. NORTE con Parcela No.10 en 937 metros, del delta 270 A al detalle 265 A. Con Parcela No.11 en 320 metros, del detalle 259 A. NORTE Y NOROESTE Con Parcela No.15 en 948 metros, del detalle 259 A al detalle 257. Con Parcela No.14 en 1.289 metros, del detalle 257 al detalle 279 A. OESTE con Parcela No.8 en 180 metros, del detalle 279 A al detalle 305 A. NORTE con Parcela No.9 en 412 metros, del detalle 305 A al detalle 282 A. NORTE Y NOROESTE con Parcela No.13 en 412 metros, del detalle 282 A al detalle 351. Con Parcela No.9 en 775 metros, del detalle 351 al delta 333 B, y encierra. A esta Zona Comunitaria le correspondió la matrícula inmobiliaria número 420-75695. La representación gráfica de esta Zona Comunitaria figura en el plano marcado con el número de Archivo 617.480 y Cartera No. 6776 del Incora, que se declara incorporado a esta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. El valor de la presente adjudicación es de DIECISIETE MILLONES

Nº 1184

DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS (\$17'270.195) discriminado así:

Valor de la tierra: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS (\$16'950.171).

Valor de las mejoras: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (\$57.390).

Valor de la mensura: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$262.634).

PARAGRAFO PRIMERO.- La suma de \$17'007.561 correspondiente al valor de la TIERRA y MEJORAS será cancelada con el 70% equivalente a \$11'905.293 con el Subsidio que otorga el Estado a través del INCORA y el 30% equivalente a \$5.102.268 con el crédito complementario para la compra de tierras con una tasa de interés equivalente al Índice de Precios al Productor Agropecuario por el sistema de amortización acumulativa en un plazo hasta de quince (15) años, de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 del Decreto 182 del 28 de enero de 1998.

PARAGRAFO SEGUNDO.- La suma a cancelar por los adjudicatarios es de \$5'364.902 correspondientes al valor del Crédito Complementario y mensura del terreno. Las demás condiciones del crédito serán consignadas en el pagaré que los beneficiarios suscribirán en el momento de la notificación de la resolución de adjudicación, el cual se considera parte integrante de ésta.

ARTICULO TERCERO. Para garantizar el pago del 30% del valor del inmueble, correspondiente al Crédito Complementario, los adjudicatarios constituirán por medio de escritura pública HIPOTECA DE PRIMER GRADO a favor del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA sobre el mismo predio que adquieren, descrito en el Artículo Primero por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS (\$5'364.902) con los intereses y demás condiciones expuestas en el Artículo que antecede y en el Pagaré que se suscribe.

PARAGRAFO. Esta garantía se constituye de conformidad con lo establecido en la Resolución número 02492 de octubre 31 del 2000 emanada de la Gerencia General del Instituto por la cual se adoptó el Manual de Administración de Cartera.

ARTICULO CUARTO. El subsidio directo para la compra de tierra es intransferible dentro de los doce (12) años siguientes a la fecha de su otorgamiento. No obstante, el beneficiario podrá enajenar su derecho subsidiado por el Instituto con la autorización expresa e indelegable de la Junta Directiva del INCORA, en favor de otra persona previamente calificada como sujeto de Reforma Agraria.

ARTICULO QUINTO. El subsidio para la compra de tierras asignado a los beneficiarios por el Incora quedará siempre sometido a la condición resolutoria de que, durante los doce (12) años siguientes a su otorgamiento los beneficiarios no incumplan con las exigencias y obligaciones previstos en la Ley 160 de 1994, relacionadas con la explotación, transferencia del dominio o posesión y las calidades para ser beneficiarios de los programas de dotación de tierras.

ARTICULO SEXTO. Dentro de los doce (12) años siguientes a la fecha de la adjudicación el Incora podrá declarar unilateralmente la caducidad de la presente resolución, dando aplicación a la condición resolutoria de que trata el artículo 4o. de la presente providencia, dando aplicación a lo reglado en el Acuerdo número 025 de 1995 modificado por el número 09 de 1996 de la Junta Directiva del Incora cuando se compruebe que el adjudicatario ha

incurrido en cualesquiera de las siguientes causales:

1. Por la transferencia de dominio, el arrendamiento o cesión parcial de los derechos sobre el predio, parcela o cuota parte, sin autorización previa y escrita del INCORA.
2. Cuando se comprueba que el adjudicatario no explota el predio con su trabajo personal y el de su familia.
3. Cuando el adjudicatario o las personas que conforman su grupo familiar, mediante actos u omisiones, perturben el uso o goce de la tierra a otro u otros beneficiarios.
4. Cuando se registre incumplimiento por parte del adjudicatario, de las obligaciones de crédito otorgado o garantizado por el Instituto.
5. Cuando se registre incumplimiento por parte del adjudicatario de cualesquiera de las obligaciones contraídas con el Instituto, originadas en el contrato de adjudicación.
6. Por no sujetarse el adjudicatario a las reglamentaciones del distrito de adecuación de tierras y el uso y protección de recursos naturales renovables, así como a las disposiciones sobre caminos y servidumbres de tránsito y de aguas que al efecto dicte el Instituto para la zona correspondiente.
7. Cuando se comprueba que el adjudicatario suministró datos falsos en el trámite para la selección como beneficiario.
8. Cuando el adjudicatario abandone el predio por más de treinta (30) días sin justa causa y sin previa comunicación y autorización del Instituto.
9. Cuando se registre incumplimiento en el pago oportuno de las contraprestaciones establecidas en el reglamento de dotación de tierras del Fondo Nacional Agrario o de las cuotas, reembolsos o valorizaciones por concepto de adecuación de tierras.
10. Infracción de las normas sobre conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

ARTICULO SEPTIMO. En caso de muerte de alguno de los adjudicatarios, el INCORA podrá optar por readquirir el derecho a que haya lugar, con la aceptación de todos los herederos, consignando ante el Juez de la causa y a órdenes de la sucesión el valor comercial del derecho.

ARTICULO OCTAVO. Cuando por razones de caducidad o revocatoria de esta providencia, el Instituto deba recobrar el dominio de lo adjudicado, se observarán las reglas contenidas en el artículo 40 de la Ley 160 de 1994 y demás disposiciones reglamentarias y vigentes sobre dotación de tierras del Fondo Nacional Agrario.

ARTICULO NOVENO. En todos los procesos civiles que afecten los derechos aquí adquiridos, el INCORA podrá hacerse parte y los Jueces no podrán adelantarlos sin dar previo aviso al Instituto, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

ARTICULO DECIMO. Son de cargo de los adjudicatarios los gastos que ocasione el registro de esta resolución, el otorgamiento y registro de la escritura de hipoteca y los demás a que haya lugar con ocasión de la legalización de la propiedad del predio.

ARTICULO DECIMOPRIMERO. La presente resolución debe inscribirse en las matrículas inmobiliarias números 420-75691 y 420-75695 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO. En las matrículas de propiedad se dejará constancia del carácter de Unidad Agrícola Familiar y de la Condición Resolutoria y los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de otorgar e inscribir escrituras públicas mediante las cuales se transfiera el dominio a favor de terceros mientras no se presente la autorización dada por el Incora o la solicitud de autorización para enajenar, junto con la declaración juramentada del adjudicatario de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto, cuando haya mediado silencio administrativo positivo.

Nº 1184

ARTICULO DECIMOTERCERO. Quien transfiera a cualquier título la propiedad de una Unidad Agrícola Familiar, no podrá solicitar nueva adjudicación al INCORA, ni ser beneficiario de otros programas en tierras del Fondo Nacional Agrario (Numeral 5o. artículo 40 de la Ley 160 de 1994).

ARTICULO DECIMOCUARTO. La notificación y ejecutoria de esta providencia implica la aceptación expresa por parte del adjudicatario de las estipulaciones contenidas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMOQUINTO. Esta resolución rige desde la fecha de su expedición.

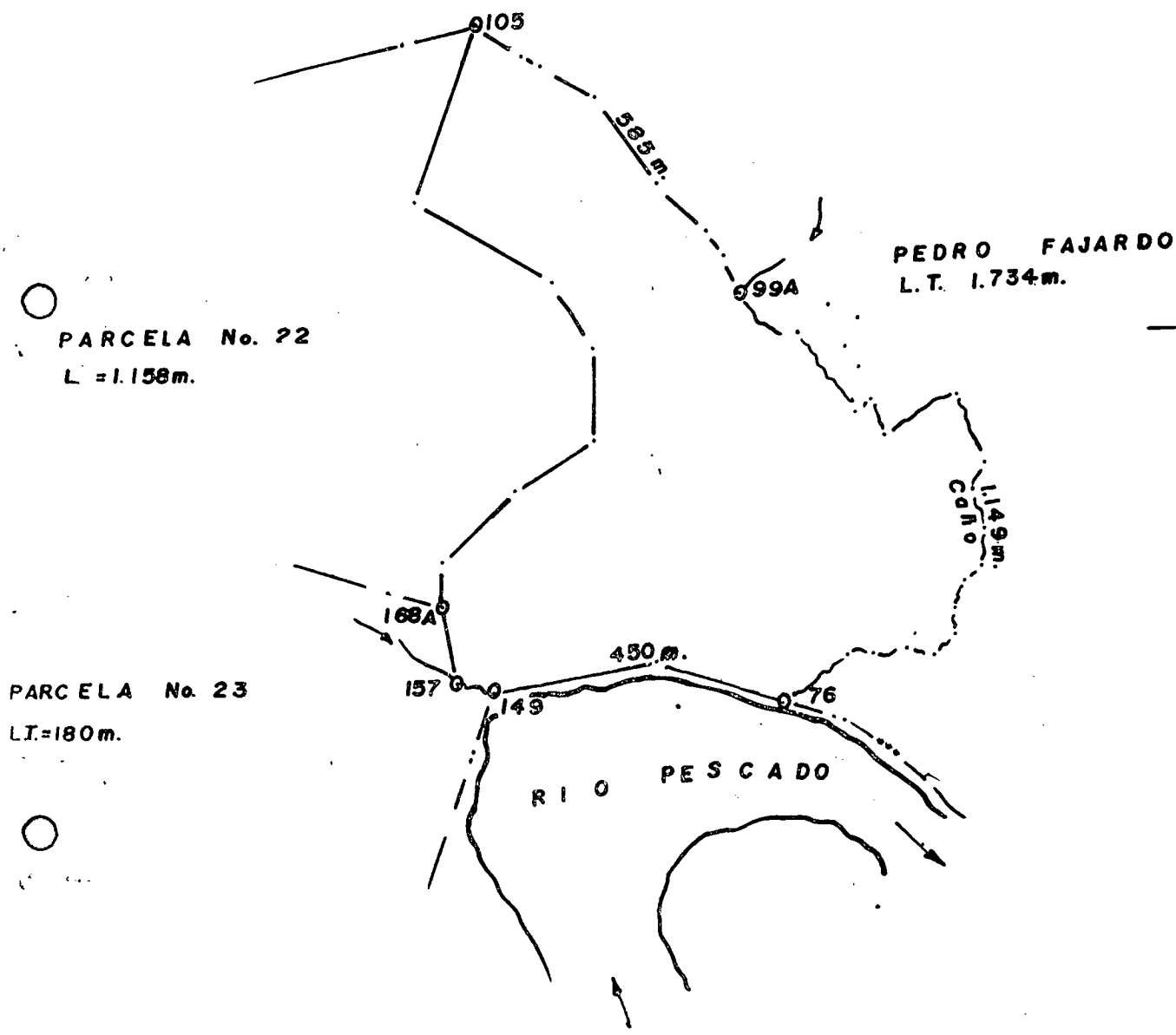
NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE

Dada en Florencia, a 10 DIC 2001

*Original Firmado por
Dra. Alida Maria Gaviria L.*

ALIDA MARIA GAVIRIA LOPEZ
Gerente Regional


JESG/MDCG/nelda cecilia



OBRA Nº 1816776

incora

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

LEVANTO: C. CASTANEDA- R.ORTIZ- L. SUAZA

CALCULO: C. C. - R. O.

DIBUJO: B. V. *Valparaiso*

RE VISO: *Valparaiso*

FECHA: MAYO 2.001

FINCA PARCELA No 21

MPIO. DE VALPARAISO VDA. CURBINATA

DEPTO. DE: CAQUETA

PROPIETARIO _____

AREA: 46HAS 1045 M.2

ESCALA 1 : 10.000

Nº 617.477